

Strafrecht (1)

I. Strafrecht und Gesellschaft – Gesetzesgeschichte und Strafzwecke

1. Einführung in das Strafrecht

Das Strafrecht ist ein **Teil des öffentlichen Rechts** und regelt das Verhalten von Bürgern in Bezug auf strafbare Handlungen. Es dient dem Schutz zentraler Rechtsgüter wie Leben, Gesundheit, Eigentum und der öffentlichen Ordnung. Wenn jemand gegen Strafgesetze verstößt, wird dies durch den Staat sanktioniert.

Funktionen des Strafrechts:

Schutz der Rechtsgüter: Sicherung wichtiger gesellschaftlicher Werte.

Wiederherstellung des **Rechtsfriedens**: Strafe soll den sozialen Frieden nach einer Tat wiederherstellen.

Prävention: Durch Strafen soll verhindert werden, dass andere Straftaten begehen oder Täter rückfällig werden.

2. Historische Entwicklung des Strafrechts

Das Strafrecht hat sich im Laufe der Geschichte stark verändert. In frühen Gesellschaften stand oft die **Rache** im Vordergrund (z. B. das Talionsprinzip: „Auge um Auge, Zahn um Zahn“). Später übernahm der Staat die Strafgewalt, um den Rechtsfrieden zu sichern und Racheakte zu verhindern.

Wichtige Etappen in der **Strafrechtsgeschichte**:

Antikes Strafrecht: Strafe als Rache oder Sühne.

Mittelalter: Harte Strafen wie Todesstrafe, Folter.

Aufklärung: Entwicklung des modernen Strafrechts, das sich an den Grundsätzen der Menschlichkeit orientiert.



Heute: Ziel der Resozialisierung, Verhältnismäßigkeit der Strafe.

Mit der Einführung des deutschen Strafgesetzbuches (**StGB**) **1871** wurden einheitliche Regeln für die Bestrafung von Straftaten geschaffen, die heute noch gelten.

3. Strafzwecke im modernen Strafrecht

Moderne Strafen verfolgen unterschiedliche Zwecke, die jeweils verschiedene Aspekte der Bestrafung betonen:

Generalprävention:

Abschreckung der Allgemeinheit vor Straftaten.

Ziel: Die Bevölkerung soll durch die Strafe eines Täters davon abgehalten werden, selbst Straftaten zu begehen.

Spezialprävention:

Verhinderung, dass der Täter erneut straffällig wird.

Ziel: Den Täter von zukünftigen Straftaten abhalten (z. B. durch Bewährungsstrafen, Therapie).

Vergeltung:

Der Täter erhält eine Strafe als gerechte Reaktion auf seine Tat.

Es geht um den Ausgleich der Schuld des Täters durch eine gerechte Strafe.

Resozialisierung:

Der Täter soll in die Gesellschaft wieder eingegliedert werden, um zukünftig ein straffreies Leben zu führen.

Ziel: Verbesserung der Chancen des Täters auf ein Leben ohne Straftaten (z. B. durch Haftentlassungen, Rehabilitation).

Schutz der Allgemeinheit:

Der Täter wird von der Gesellschaft isoliert, um andere vor weiteren Straftaten zu schützen (z.B. durch Haft oder im Maßregelvollzug).